

1502162-07.2021.8.26.0470

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cerezer

Comarca: Porangaba

Foro: Foro de Porangaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... em que ela foi encontrada, bem como o tráfico entre Estados da Federação, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a insuficiência da medida para a prevenção e repressão do crime de tráfico de entorpecentes, especialmente no caso em tela, em função das circunstâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porangaba

Foro de Porangaba

Vara Única

RUA VEREADOR BRAZ GICA DA PAZ 193, Porangaba-SP - cep 18260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502162-07.2021.8.26.0470 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502162-07.2021.8.26.0470

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2340151/2021 - Delegacia de Polícia de Porangaba, 2340151 - DEL.POL.PORANGABA, 669/21/207 - DEL.POL.PORANGABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE RODRIGUES NEVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Cerezer

Vistos.

Relatório

A Justiça Pública denunciou ALINE RODRIGUES NEVES DA SILVA como incurso na conduta descrita no artigo 33 "caput", c.c. o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006. Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local nela descritas, a ré guardou e transportou, entre estados da Federação, para fins de tráfico, 10 "tijolos" envoltos com plástico transparente e fita adesiva, com peso líquido de 3.885,09g de maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta na exordial acusatória que a ré recebeu a "mala" de maconha na cidade de Ponta-Porã - MS, de uma pessoa que preferiu não identificar por medo. Ato contínuo,

no mesmo município, a ré despachou a “bolsa” no bagageiro externo do ônibus, adentrou no aludido utilitário, assentou-se na poltrona 47, seguindo viagem rumo a São Paulo. Durante o trajeto, mais especificamente na Praça do Pedágio localizado nesta Comarca, policiais rodoviários, em fiscalização de rotina, adentraram no ônibus da Viação Andorinha, momento que atentaram que a ré que ocupava a poltrona de n. 47 estava visivelmente agitada e nervosa. Indagada, a ré apresentou informações incoerentes. No entanto, em revista à mala pertencente à ré, que estava guardada no bagageiro do veículo, os agentes de segurança pública localizaram as substâncias entorpecentes que estavam acondicionadas em um fundo falso da bolsa. A ré admitiu ter aceitado transportar a droga da cidade de Ponta Porá – MS ao município de São Paulo, esclarecendo que receberia o valor de R\$ 1.500,00 pelo serviço ilícito prestado.

A ré foi notificada para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/2006, a qual se encontra acostada a fls. 107. Não acolhida a defesa prévia, a denúncia foi recebida e designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 112/113). A acusada foi citada pessoalmente (fls. 134). Em instrução, houve o interrogatório da ré e a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (fls. 139/140).

Com o encerramento da instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais.

A acusação pede a condenação do réu nos termos da denúncia (sistema audiovisual). A defesa, por sua vez, pugna pela absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, L. 11.343/2006), a fixação de regime inicial aberto (sistema audiovisual). É o relatório. Fundamento e decido.

Fundamentação

Não havendo alegações preliminares pendentes de análise, passo a enfrentar o mérito da demanda.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 02/04), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo do exame químico-toxicológico, que atestou a presença da substância psicotrópica (fls. 103/105).

A autoria também está confirmada nos autos pelos documentos já mencionados, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A testemunha ALAN DAVID SOUZA, policial militar, alegou que realizava fiscalização de rotina pela praça de pedágio quando abordou o ônibus Viação. Disse que a ré, passageira da poltrona n. 47 demonstrou grande nervosismo, razão pela qual resolver abordá-la. Alegou que a ré apresentou contradições quanto ao itinerário da viagem, fazendo levantar mais suspeitas contra ela. Ao proceder à revista em sua bagagem foi localizada um fundo falso contendo grande quantidade de drogas. Alegou que, na delegacia, a ré afirmou que estava vindo de Ponta-Porã/SP com destino a São Paulo/SP e que receberia cerca de R\$ 1.500,00 pelo transporte das drogas.

A testemunha ANTÔNIO DE PÁDUA SILVA, policial militar, corroborou a versão apresentada por seu colega de farda.

A ré, em seu interrogatório, confessou ter pegado as drogas na cidade de Ponta-Porã/SP e que as levaria para a cidade de São Paulo/SP para entregar para uma moça que estaria aguardando dentro do banheiro feminino. Disse ter aceitado porque estava precisando de dinheiro por conta de seu filho pequeno e para pagar a conta de luz e comprar leite para seu filho, pois estava desempregada e sua mãe estava apenas fazendo bicos. Alegou que quem a contratou foi uma pessoa que conheceu na frente da creche de seu filho. Confirmou que tinha conhecimento das drogas.

Nesse passo, temos que a prática delitiva ficou devidamente comprovada nos autos, na medida em que a confissão da ré está em consonância com as demais provas produzidas na fase inquisitorial e em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, os policiais que realizaram a abordagem da ré descreveram de forma coerente as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, cujo relato

vem amparado pelas demais provas constantes dos autos. Ressalte-se que não há razão alguma para desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de legitimidade. Ademais, inexistem motivos para que os policiais, que sequer conheciam a ré, imputem falsamente a esta condutas criminosas.

Registre-se, ainda, que a causa de aumento de pena consistente na prática do tráfico de drogas realizada entre estados da federação (art. 40, V, L. 11.343/06) está comprovada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, em especial pela própria confissão da ré em seu interrogatório, segundo a qual os entorpecentes estavam sendo transportados de Ponta-Porã/SP até São Paulo/SP.

No que toca à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ela não pode ser aplicada ao caso em tela, na medida em que foi apreendido com a ré grande quantidade de entorpecente (10 “tijolos”, com peso líquido de 3.8851 kg de “maconha”), o que demonstra que não se está diante de pequeno traficante.

Isso porque o réu tinha em seu poder significativo volume de entorpecentes, absolutamente em desacordo com sua capacidade econômica, o que leva à convicção de que tamanha quantidade de tóxico só pode ter sido adquirida à custa de vendas anteriores de droga, ou de que o réu estava ligado à criminalidade organizada, sendo mais um elo de distribuição de entorpecente.

Trata-se de entendimento acolhido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (g.n.): Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput, e §4º, da Lei Antidrogas. Recurso do Ministério Público. Pedido de majoração da pena-base e afastamento da redutora do §4º. Pena-base majorada, com fundamento no art. 42 da Lei Antidrogas. Redutora do §4º afastada. Grande quantidade de entorpecentes. Recurso provido.

(TJSP; Apelação 0001502-02.2017.8.26.0576; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro: 16/03/2018)

Assim, não preenchido um dos requisitos para a concessão da benesse legal (não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa), sua aplicação fica inviabilizada.

Dessa forma, após devida instrução processual, constatou-se que a ré praticou a conduta delitiva

Assim, entendo que o réu está incurso nas sanções do artigo 33 “caput”, c.c. o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.

Dosimetria

Devidamente confirmada a responsabilidade penal do réu, passo à individualização da pena, na forma do artigo 68 do Código Penal.

O C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666.334 RG/AM, sob a sistemática dos recursos com repercussão geral, fixou a tese de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (Tema 712). Tratando-se de precedente obrigatório, não resta alternativa ao juiz senão a sua aplicação ao caso concreto, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, salvo se evidenciada a distinção ou superação da tese firmada, o que não se verifica no caso em análise. Dessa forma, a natureza e quantidade da droga apreendida já foram utilizadas para afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, análise esta afeta à terceira fase da dosimetria da pena. Nesse passo, na primeira fase de fixação da reprimenda, não há elementos suficientes que permitam a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, anoto a presença de uma atenuante, consistente na confissão (art. 65, III, d, CP), ela não pode conduzir as penas abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ).

Na terceira fase, há a causa de aumento de pena relativa à prática de tráfico de substância de entorpecentes entre Estados da Federação (art. 40, inciso V, da Lei

11.343/2006), o que leva ao acréscimo da pena em 1/6.

Assim, torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Ausentes nos autos informações sobre a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, CP).

Nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90 e do artigo 33, § 3º, do Código Penal, e considerando a quantidade de drogas e as circunstâncias em que ela foi encontrada, bem como o tráfico entre Estados da Federação, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a insuficiência da medida para a prevenção e repressão do crime de tráfico de entorpecentes, especialmente no caso em tela, em função das circunstâncias judiciais negativas, e pela imposição, por força de lei, do regime fechado como forma inicial de cumprimento da pena, circunstâncias que denotam o tratamento mais rigoroso conferido pelo legislador. Pelos mesmos motivos, fica inviabilizada a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para condenar ALINE RODRIGUES NEVES DA SILVA como incurso no artigo 33 "caput", c.c. o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, em razão da incompatibilidade com o delito em questão.

Considerando que não houve qualquer modificação fático-jurídica na situação processual da ré, mantenho a custódia cautelar anteriormente decretada (art. 387, § 1º, CPP). Recomende-se a ré no estabelecimento prisional em que se encontra.

Deixo de determinar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que inexistem elementos para averiguar os requisitos objetivos e subjetivos do réu para progressão de regime, decorrente da detração, cuja análise ficará a cargo do Juízo da Execução.

Determino a perda dos bens e valores apreendidos com o réu em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, tendo em vista as circunstâncias em que o delito foi praticado e as circunstâncias pessoais do réu, defiro o beneficiário da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado:

- a) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- b) Notifique-se o réu para pagamento da multa no prazo de 10 dias (art. 50, CP);
- c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- d) Oficie-se ao IIRGD; e
- e) Expeça-se guia de execução (art. 105, Lei nº 7.210/84).
- f) Oficie-se ao órgão competente para que proceda à destruição das drogas apreendidas, se ainda não realizado (art. 72, Lei nº 11.343/06).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Porangaba, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA